275 K 6/25

# Amtsgericht Dortmund

# Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

**Dienstag, 12.01.2027, 08:30 Uhr,**
**3. Etage, Sitzungssaal 3.301, Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund**

folgender Grundbesitz:

**Teileigentumsgrundbuch von Dortmund Blatt 61931**

**BV lfd. Nr. 1**
46,51 / 1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Kirchhörde, Flur 4, Flurstück 1412, Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Am Truxhof 5; Größe: 1.106 m², verbunden mit dem Sondereigentum an den nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen im Untergeschoss links (Nr. 3 des Aufteilungsplanes).
Die Veräußerung bedarf ggf. der Zustimmung des WEG-Verwalters.

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um nicht zu Wohnzwecken dienende Räume mit einer Nutzfläche von ca. 49 qm gelegen im Untergeschoss eines 2-geschossigen Mehrfamilienhauses; Baujahr 1979/1980. Gem. gerichtlichem Gutachten konnte eine Innenbesichtigung des Sondereigentums nicht erfolgen; der Sachverständige konnnte jedoch feststellen, dass die Gemeinschaftsräume in der Örtlichkeit nicht der Teilungserklärung entsprechen.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 15.05.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

58.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.